

1514028-74.2022.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Luciane Jabur Mouchaloite Figueiredo

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 21ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/07/2022

... civil também estava envolvida no roubo. Nunca tinha visto Joice antes do dia do roubo e negou as três investidas anteriores por ela relatadas. Não sabe com certeza se Joice estava envolvida com os roubos, mas tem certeza de que Jeferson estava envolvido, porque era o "mente" dos crimes. Por ser entregador de cigarros, Jeferson passava informações sobre os veículos dos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

21ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1514028-74.2022.8.26.0050 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1514028-74.2022.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2114421/2022 - DEIC-1ª DELEGACIA DA DISCCPAT, 18294133 - DEIC-1ª DELEGACIA DA DISCCPAT, 1599/22/374 - DEIC-1ª DELEGACIA DA DISCCPAT, 2114421 - DEIC-1ª DELEGACIA DA DISCCPAT

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRENO LIMA RIBEIRO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luciane Jabur Mouchaloite Figueiredo

Autos nº 672/2022. VISTOS. BRENO LIMA RIBEIRO, qualificado nos autos, foi denunciado pela Justiça Pública e devidamente processado como incurso nas penas do artigo 157, §2º, inciso II e V, e parágrafo 2º-A, inciso I, por duas vezes, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal, porque no dia 29 de março de 2022, por volta das 09h, na Avenida José Miguel Ackel, nº 1014, Parque Industrial, na cidade de Guarulhos, previamente ajustado e com unidade de desígnios com outros dois indivíduos não identificados, teria subtraído, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e restrição de liberdade de Joice Pereira dos Santos, 344 (trezentos e quarenta e quatro) pacotes de cigarro, avaliados em R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), de propriedade da empresa Philip Morris Internacional. Consta, ainda, que no dia 19 de abril de 2022, por

volta das 07h20min, na Rua Baronesa de Porto Carreiro, nº 370, Santa Cecília, nesta cidade, BRENO LIMA RIBEIRO, previamente ajustado e com unidade de desígnios com outros três indivíduos não identificados, teria subtraído, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e restrição de liberdade de Jeferson Sona Crisci, uma carga contendo 1.092 (um mil e noventa e dois) pacotes de cigarro e 65 (sessenta e cinco) de balas "Fini", avaliada em R\$ 99.318,00 (noventa e nove mil reais e trezentos e dezoito reais), de propriedade da empresa Philip Morris Internacional. A autoridade policial representou pela decretação da prisão temporária do réu, reconhecido pelas vítimas Joice e Jeferson (fls. 41/42, 43 e 44 do apenso nº 1514031-29.2022.8.26.0050). Em 28 de abril de 2022, foi decretada a prisão temporária do acusado pelo juízo do DIPO pelo prazo de 5 dias (fls. 107/109 do apenso). O mandado de prisão temporária foi cumprido em 28 de abril de 2022 (fls. 122/123 do apenso). Houve representação da autoridade policial pela prorrogação da prisão temporária de Breno (fls. 111/112 do apenso), o que foi acolhido pelo Juízo do DIPO (fls. 128/130 do apenso). Ao relatar o inquérito, a autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva de Breno (fls. 101/104). O Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva do acusado (fls. 107/111). Em 25 de maio de 2022, o Juízo do DIPO decretou a prisão preventiva de Breno (fls. 113/117). O Ministério Público ofereceu denúncia em 28 de maio de 2022. A denúncia foi recebida em 31 de maio de 2022 (fls. 135/136). Citado, o réu apresentou resposta escrita à acusação. Produziu-se prova oral, com a oitiva de duas vítimas, de três testemunhas comuns e interrogatório do réu. Ao final, manifestaram-se as partes oralmente, na forma do artigo 403, do Código de Processo Penal. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Procede, em parte, o pedido contido na denúncia. A materialidade dos delitos está comprovada pelos boletins de ocorrência de fls. 28/32 (vítima Joice) e 33/34 (vítima Jeferson), pelo boletim de ocorrência de fls. 51/56 (apreensão de 344 pacotes de cigarro), e pela prova oral colhida. Da mesma forma, a autoria criminosa do réu ficou evidenciada. Na fase policial, o acusado negou a prática delitiva. Disse que tinha permanecido preso por dois anos, em cumprimento de pena por roubo de carga e receptação, e que foi liberado em 25 de março de 2022. Aduziu que todos os roubos anteriores foram forjados. Disse que foi abordado por policiais militares, que não localizaram nada de errado no carro. Indagado se foi até a Barra Funda deixar 20 caixas num estabelecimento comercial, o acusado afirmou que não (fls. 90/92). Em juízo, o réu inovou. Disse que conhecia a vítima Jeferson, que lhe propunha roubos de cargas de cigarros e passava as placas de motoristas da Philip Morris, para seus conhecidos assaltarem. Negou fizesse abordagem das vítimas, disse que só fazia o transbordo das cargas para o Gol. Dirigia um veículo Gol prata. Ganhava R\$ 1.000,00 para só dirigir. Jefferson passava placas de veículos com cargas para roubar. Foi Jefferson que deu a placa de Joice e deu o primeiro local de entrega dela. O interrogando foi de moto até o local e seus comparsas foram em dois veículos: um Gol preto e um Ágile vermelho. Jeferson também foi ao local e disse que a vítima Joice já sabia do que se tratava e estava preparada. O interrogando negou ter anunciado assalto e disse que Joice chamou-o pelo nome, porque já esperava por ele. O interrogando e seus amigos fizeram a transferência da carga de Joice para os veículos em que estavam e foram para a quebrada com a carga. Negou ter estado no estabelecimento da testemunha civil e disse que foi "maracutaia" de Jeferson. Não sabe se a testemunha civil também estava envolvida no roubo. Nunca tinha visto Joice antes do dia do roubo e negou as três investidas anteriores por ela relatadas. Não sabe com certeza se Joice estava envolvida com os roubos, mas tem certeza de que Jeferson estava envolvido, porque era o "mente" dos crimes. Por ser entregador de cigarros, Jeferson passava informações sobre os veículos dos entregadores e os endereços de entregas. Recebeu R\$ 500,00 da vítima Jeferson, por Pix, cujo comprovante não sabe se ainda possui. Não se lembrou se o Pix tinha sido feito pelo próprio Jeferson ou por algum parente dele. Tinha comprado o Gol prata na feira do rolo. Seus comparsas nessas ações eram do Campo Limpo e estão presos. Admitiu ter participado dos dois crimes descritos pela denúncia e disse que Jeferson ajudou a carregar as caixas e ficou com três caixas para ele. Foi Jeferson que mandou um Uber para buscar caixas guardadas no estabelecimento comercial de Felipe. Consigo foi detido Emerson, que é

marido da irmã de sua mulher. Além do interrogando e de Jeferson, praticavam os roubos de cargas outros três agentes, com quem o interrogando esteve preso. São eles: Marcelo Rezende, João Gabriel e Gabriele Lucas, dois deles presos atualmente. Negou emprego de armas nos roubos. Disse ter cotado sobre Jeferson aos policiais. Jeferson foi à delegacia com advogado. Não conhecia os policiais anteriormente. Disse que ficou preso por 30 dias e, toda semana, os policiais chamavam porque tinha mais vítimas de roubo. Seu celular ficou para perícia no Deic e em seu celular tem conversas suas com Jeferson. Tem 21 anos de idade. Teve passagem pela Fundação Casa, como usuário de drogas, detido por três dias. Enquanto adolescente, respondeu por receptação de celular, sem internação. Depois de maior, teve duas passagens por roubo e uma delas virou receptação. Condenado a pena de 6 anos e 8 meses de reclusão pelo roubo. Estava cumprindo pena quando foi detido. Estava em regime aberto. Tem tatuagens nas duas mãos, nos dois braços e no pescoço. Nas mãos, tem tatuagens com o nome Sônia e com uma rosa vermelha, escrito "pai". Num braço, tem tatuagens do Salmo 118 e do Pai Nosso. No outro braço, tem tatuagens do tio Patinhas e do cassino. No pescoço, tem tatuagem com o nome de seu filho. Quando interrogado na delegacia, disse que não apresentou essa versão que comprometia as vítimas. A vítima Joice reconheceu o réu nas duas fases da persecução penal, sem qualquer sombra de dúvidas (fls. 57/58, 60 e em juízo). Joice relatou que é motorista agregada da empresa de cigarros Philip Morris Internacional. No dia dos fatos, estava prestando serviços para a empresa com seu próprio veículo, após tê-lo carregado com carga de cigarros no centro de distribuição da empresa, que fica em Barueri. Dirigiu-se até a Av. José Miguel Ackel, em Guarulhos, e estacionou seu veículo dentro de uma doca do pátio do mercado Esperança, onde iria descarregar as caixas com cigarros. Assim que parou em frente ao portão do estacionamento, foi abordada pelo acusado Breno, que disse "Oi, Joice!". Como foi chamada pelo nome, acreditando que fosse outro entregador, a ofendida abaixou o vidro de seu carro. Foi quando o acusado anunciou o assalto e disse para a vítima facilitar, porque sabia o que ela tinha no carro. Então o réu mandou a vítima ir para o banco do passageiro. Em seguida, um segundo assaltante se aproximou portando um revólver. O réu estava bastante alterado e passou a ameaçar a vítima. Joice foi para o banco do passageiro, ocasião em que o elemento armado assumiu a direção e colocou a arma junto do freio de mão. Havia um terceiro assaltante, mais "calminho", que chegou juntamente com o réu, nada falou com a depoente e não entrou em seu carro. Não sabe como os três assaltantes entraram dentro das docas. Um veículo Gol preto, cujas placas não conseguiu visualizar, foi seguindo atrás do veículo da depoente. Era dirigido pelo terceiro assaltante, mais "calminho". Em menos de 5 minutos, pararam para transferir a carga para o Gol preto, numa rua atrás do mercado. Os carros foram colocados de forma a facilitar a transferência da carga para o Gol preto. Eles retiraram as mercadorias bem rapidamente. O assaltante armado, que dirigia o veículo da depoente, mandou que a depoente passasse para o banco do motorista e abaixasse a cabeça. A depoente teve que rebater seu retrovisor, por ordem do elemento armado, para não ver a saída do Gol preto e não anotar as placas. O próprio elemento armado empurrou a cabeça da depoente contra o painel do carro. E o réu disse para a depoente "você não me viu, não me conhece e não fale minhas características". Assim que terminaram de descarregar toda a carga de cigarros, o réu e seus comparsas mandaram a vítima permanecer no local, até que eles conseguissem sair dali. Não sabe se os três assaltantes ingressaram no Gol preto para fuga com a carga. Viu o carro "arrancando", mas não viu se alguém saiu a pé ou se houve envolvimento de outro veículo. Joice permaneceu em poder dos assaltantes por cerca de 15 minutos, das 7h15min (hora da abordagem) às 7h30min. Disse que foi muito rápido. Nenhum pertence pessoal foi subtraído. Depois que eles fugiram com toda a carga, a depoente

ligou 190 e comunicou o ocorrido para a empresa. Joice compareceu na delegacia para registrar a ocorrência. Joice relatou que os assaltantes eram conhecidos pelos demais entregadores, por realizarem roubos de cargas. A ofendida contou que já tinha sido abordada pelo réu anteriormente, mas conseguira despistar os assaltantes. Joice contou que as tatuagens do réu Breno chamaram sua atenção, pois o acusado tinha o desenho de uma flor e a oração do Pai Nosso tatuados no braço

direito. Na delegacia, a vítima reconheceu o réu Breno pessoalmente e com bastante segurança. Observou as tatuagens na mão dele (rosa vermelha, com contorno preto) e no antebraço dessa mesma mão (oração de Pai Nosso, escrito Amém em preto). No pescoço, o réu também tinha algo escrito com dizeres de "mãe". O réu tem pele branca e usava máscara de covid. O réu chamou a depoente pelo nome e, por isso, a depoente abriu o vidro do carro. O réu disse que a depoente já o conhecia e que ele a estava seguindo desde Barueri. A depoente mentiu que não tinha carga de cigarros. Mentiu que era carga de materiais vencidos, de uma ONG. Mas sua carga era realmente de cigarros. O segundo assaltante, que estava armado, tinha uma cicatriz na testa e a pele bem escura. Nunca tinha visto este segundo assaltante. Viu um terceiro elemento, chegando num Gol preto. Não soube declinar o valor da carga de cigarros roubada. Disse que eram 5 ou 6 caixas grandes e 4 caixas pequenas de cigarros. Não era muita coisa. O réu disse que a depoente poderia fazer B0 sobre os fatos, mas deveria dizer aos policiais que nada sabia sobre o autor do crime e não tinha visto nada. Apesar da ameaça feita pelo réu, a depoente fez tudo certinho, como deveria fazer. Joice contou que já tinha visto o réu Breno outras três vezes antes dos fatos. A primeira vez foi numa abordagem de roubo na Avenida Washington Luiz, no mercado Pão de Açúcar, mas escapou dele porque negou que fosse motorista. Na segunda vez, o réu seguiu a depoente com o Gol preto e a depoente parou num posto de gasolina e ele parou um pouco distante. Viu o réu descer do Gol preto e então a depoente arrancou com o carro antes de ser abordada. Na terceira vez, Joice estava no mercado de docas e o réu estava com um Gol prata ou azul bem claro. Viu o réu de longe e fugiu, acionando o pânico para chamar a viatura. O dia do roubo tratado neste feito foi a quarta vez que viu o réu. Reconhecia o Gol preto do réu pelo próprio carro em si, não pelas placas, que não chegou a anotar. O réu já conhecia seu setor de trabalho e, por isso, por ocasião dos fatos ora tratados, a depoente tinha mudado sua rota para o Itaim Bibi e assim achou que não seria mais localizada pelo réu. A mudança de rota foi justamente por causa das três abordagens anteriores pelo réu. Manteve-se com o mesmo veículo. A carga foi totalmente recuperada cerca de duas horas depois do roubo, pela Polícia Militar, no Rodoanel. A carga estava dentro do veículo Gol preto. Conseguiu reconhecer a carga pela numeração, porque coincidia com as notas fiscais. Recebeu uma ligação do segurança Dias, da Philip Morris, para ir até a delegacia novamente, para ver se reconhecia os dois rapazes detidos. Teve medo de ir, mas foi até a delegacia em São Caetano. Reconheceu o réu, com as tatuagens na mão, no braço, no pescoço. Teve certeza de que ele era o primeiro assaltante pelas tatuagens que tinha. Também viu um segundo rapaz na delegacia, mas não o reconheceu. No CDP Pinheiros, Joice olhou para o réu de maneira sigilosa, ao lado de outros dois presos figurantes, algo parecidos com ele, todos identificados por placas numéricas de 1 a 3, estando o réu Breno com a placa de número 1. A vítima pediu para ver todas as tatuagens do réu. Atentou para a flor de cor vermelha na mão. Também identificou no antebraço a oração do Pai Nosso. Também viu no antebraço o versículo 118. Joice reconheceu o réu sem qualquer dúvida, como sendo o primeiro assaltante que a abordou. Durante a audiência, Joice ficou nervosa e foi às lágrimas no momento do reconhecimento. Desabafou que só estava tranquila porque o réu está preso. A vítima Jeferson também reconheceu o acusado Breno nas duas fases da persecução penal, com bastante segurança. Jeferson disse que era motorista agregado da empresa de cigarros Philip Morris Internacional e estava prestando serviços para a empresa com seu próprio veículo Fiorino. Tinha abastecido seu veículo com bastante carga de cigarros no centro de distribuição da empresa, situado em Barueri. A carga valia em torno de R\$ 100.000,00 (cem mil reais). Quando estava dirigindo pela Rodovia Castello Branco, na altura de Osasco, Jeferson percebeu que estava sendo seguido por dois veículos Gol, sendo um de cor prata e outro de cor azul escuro. Passou pelo pedágio e acelerou. Jeferson imaginou que tinha conseguido despistar os carros e seguiu até o local de entrega dos cigarros, no posto Ipiranga da Rua Thomas Edson, onde realizou a entrega de uma caixa de cigarro. Ainda no local, notou a presença do acusado Breno, de pele clara, usando máscara de covid e touca, que estava andando a pé, com o celular na mão e encarando o depoente. Como já tinha sido assaltado várias vezes, o depoente achou a atitude estranha, mas seguiu até o segundo local de entrega. Era num posto BR,

localizado na Rua Baronesa de Porto Carneiro, ao lado do Fórum Criminal da Barra Funda. Quando abriu o porta-malas para retirar carga e entregar no posto, surgiu o réu, sozinho, dizendo "bom dia". Logo reconheceu que era o mesmo rapaz do outro posto. O réu também disse "você sabe como é que funciona, né? Hoje você perdeu!" Anunciou que iria roubar a carga, mas que não iria roubar as coisas pessoais de Jeferson. Em seguida, um segundo assaltante se aproximou e disse para Jeferson entrar no banco do passageiro de seu carro. O segundo roubador assumiu a direção da Fiorino de Jeferson e o réu Breno não entrou no veículo. Os mesmos dois veículos Gol que tinha visto na Castelo Branco passaram a seguir a Fiorino. Quando saíram do posto, o réu foi para outro veículo. Então o réu ligou no celular do assaltante que dirigia a Fiorino e passou a falar no viva-voz. O réu fez muitas ameaças de morte e disse que mataria o depoente se apertasse o botão de pânico. Breno estava num grupo de membros de quadrilha, no viva-voz. Adiante o veículo do depoente passou a dar problemas mecânicos. Então tiveram que parar na rua de trás e mandaram o depoente ficar dentro do carro. Passaram a descarregar. Acredita que houvesse mais de três pessoas descarregando, porém só viu duas pessoas, a saber, o réu Breno e o segundo roubador que conduziu a Fiorino. Jeferson avaliou que no mínimo havia três assaltantes, um deles assumiu a direção da Fiorino e outros dois assaltantes assumiram a condução dos veículos Gol. Viraram os retrovisores da Fiorino, para que o depoente não visse as placas dos dois veículos Gol. No entanto, Jeferson conseguiu observar o emplacamento dos carros. Não conseguiram subtrair toda a carga porque não coube nos veículos que tinham. O segundo assaltante pediu a um comerciante para guardar as mercadorias ali. Ameaçaram o depoente para que retirasse a carga e deixasse naquele comércio. O depoente levou a carga no braço até o estabelecimento comercial, mas não reparou que tipo de comércio era aquele. Após o roubo, informou a empresa sobre o ocorrido e foi para a delegacia, onde narrou o ocorrido e informou o emplacamento dos carros dos assaltantes. Jeferson contou que a carga não foi recuperada. Na delegacia, Jeferson reconheceu o acusado Breno. Jeferson observou que o réu Breno tem uma tatuagem de flor vermelha na mão. Disse que o réu tem pele clara e é magro. O reconhecimento na delegacia foi pelo conjunto de características, mas especialmente pela referida tatuagem da mão. Não teve dúvidas ao reconhecer o réu pessoalmente. O Gol prata que viu na delegacia era o mesmo que havia participado do crime e que também constava nas filmagens de câmeras da rua e de postos de gasolina. Não viu armas ou facas. Não sofreu agressões físicas. No momento da audiência não conseguiu lembrar perfeitamente das placas. Pelo que lembrou eram placas com CYS e CYC 8386. Disse que se sentiu coagido pelo número de assaltantes. Não quis arriscar sua vida e obedeceu as ordens dos assaltantes. O roubo durou cerca de 20 a 30 minutos. Não conhecia o réu anteriormente. No CDP Pinheiros, Jeferson olhou para o réu de maneira sigilosa, ao lado de outros dois presos figurantes, algo parecidos com ele, todos identificados por placas numéricas de 1 a 3, estando o réu Breno com a placa de número 1. A vítima pediu para ver as tatuagens da mão do réu e o reconheceu pela flor de cor vermelha na mão. Reconheceu o réu sem qualquer dúvida, como sendo o primeiro assaltante e o mais agressivo. O policial civil Marco, ouvido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, relatou que foram contatados pelo representante da empresa Philip Morris Internacional, que lhes informou sobre diversos roubos de carga de cigarros que sua empresa vinha sofrendo, praticados por indivíduos a bordo de um veículo Gol. Passou a investigar o roubo que vitimou Joice, com emprego de um Gol preto pelos assaltantes. O Gol preto foi interceptado pela Polícia Militar, carregado com diversas caixas de cigarros pela rodovia. Mas ninguém foi preso, porque os dois ocupantes que estavam no Gol conseguiram se evadir da PM. Eram o réu Breno e mais um indivíduo. As caixas no veículo eram as subtraídas da vítima Joice. Marco não soube se foi realizada perícia nesse Gol preto. O senhor Dias, da Philip Morris, informou que também um veículo Gol prata estava praticando roubos de carga de cigarros e tinha vitimado Jeferson, na região da Barra Funda. Em trabalho de campo na Barra Funda, soube que um empresário tinha ajudado os assaltantes e guardado as mercadorias roubadas. Os policiais conversaram com esse comerciante, que afirmou que não sabia que as caixas por ele guardadas eram produtos de roubo. Os policiais

viram, por imagens, que o veículo da vítima Jeferson tinha sido escoltado por dois veículos Gol, um de cor prata e outro de cor azul. Levantaram as placas do Gol prata pelas imagens. Foi o monitoramento da empresa Philip Morris que passou as placas do Gol azul. Jogados os dados dos veículos no sistema, o veículo Gol prata foi interceptado pela PM e era conduzido pelo réu Breno, tendo um segundo ocupante com ele. Então chamaram as vítimas Joice e Jeferson para tentar reconhecimento. As placas tinham sido alteradas por fita isolante. Não havia qualquer coisa de ilícita nesse carro. Os reconhecimentos foram pessoais. A vítima Joice descreveu perfeitamente as tatuagens de Breno na mão e nos braços. O segundo elemento não foi reconhecido pelas vítimas. Os veículos Gol eram alugados de uma agência na zona sul de SP. Breno disse que os carros pertenciam a um conhecido da região, mas a polícia não chegou nessa pessoa. Marco não conhecia o réu anteriormente. Marco detalhou que a quadrilha do réu é especializada em roubos de cigarros da Souza Cruz e da Philip Morris. O réu Breno confessou informalmente os roubos e disse que fazia parte da quadrilha. O réu também admitiu ter afirmado para a vítima Joice que ela tinha escapado quatro vezes, mas que aquele dia não escaparia. O Gol azul não foi identificado, mas está no alerta das Polícias Civil e Militar. Marco disse que a quadrilha estava realizando de 2 a 3 roubos de cargas de cigarros por semana. Muitas vítimas não quiseram testemunhar com medo desses elementos. Não foi requerida busca e apreensão para o endereço de Breno. Marco reconheceu o réu em audiência e não o conhecia anteriormente. O policial militar Paulo, ouvido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, contou que estavam em patrulhamento de rotina, quando receberam uma informação, oriunda do Projeto Radar, de que um veículo Gol, de placas CYS-6325, envolvido em roubos de cargas, tinha acabado de passar pela Anhaia Mello. Os policiais foram até o local, onde avistaram o veículo Gol cinza/prata transitando. O carro possuía vidros escuros. Dentro do veículo Gol estava o réu Breno e mais um indivíduo chamado Emerson, que era procurado pela Justiça. O carro foi revistado, mas nada de ilícito encontrado. Diante da suspeita de envolvimento do veículo em vários roubos de cargas de cigarros, os policiais decidiram conduzir o réu e o outro indivíduo até a delegacia. Na delegacia, os policiais civis levaram os dois indivíduos para o Deic para tentar reconhecimento pelas vítimas dos roubos. O policial Paulo não acompanhou os reconhecimentos, mas soube que as duas vítimas tinham reconhecido o réu. O réu dizia que estava indo para a Zona Norte, mas o caminho era completamente oposto. Nenhum dos dois indivíduos detidos admitiu os roubos. O réu disse que o carro era emprestado de um tio. Não conhecia o réu anteriormente. Reconheceu o réu em audiência. O comerciante Felipe, ouvido em juízo, disse que é proprietário de um sítio em Cosmópolis e faz entregas de hortifruti em domicílio. Estava montando cestas para entregas num espaço de apoio para distribuição, que alugou na Barra Funda. Então surgiu um indivíduo de nome Thiago, que pediu para deixar ali uma caixa, "rapidinho", porque o rapaz do frete precisava ir até o fim da rua. O depoente permitiu que colocasse uma caixa e disse que às 9h30min teria que sair e teriam que retirar a caixa. Na sequência, Felipe viu o réu Breno, no fundo de um veículo Fiorino, com a porta aberta. Descarregaram 20 e poucas caixas em seu estabelecimento. Não conversou com Breno e sentiu-se enganado quando viu que não era uma caixa, mas 20 e poucas caixas. Thiago pediu o telefone do depoente, que passou seu número celular. Os dois rapazes estavam numa Fiorino branca. Não viu outros carros. Percebeu que as caixas foram retiradas da Fiorino. Por volta de 9h15min, entrou em contato com Thiago e disse que precisariam retirar as caixas dali. Ficou esperando até 11h, quando chegou um Uber, encaminhado pelo Thiago. Entregou tudo para o motorista de Uber. Carregaram o Uber com as caixas, mas sobrou uma caixa. O depoente abriu essa caixa e viu que eram cigarros. Disse ter abandonado essa caixa na rua, junto do lixo, e não soube que fim levou. Saiu atrasado para fazer suas entregas. Na terça-feira seguinte, foi procurado pela empresa Philip Morris e soube que tinha armazenado caixas de cigarros roubados. A empresa pediu imagens das câmeras do estabelecimento. O depoente disse que de nada sabia sobre o crime de roubo e não pôde apresentar as filmagens, por problemas de funcionamento das câmeras. Um investigador de polícia ligou e mandou comparecer na delegacia, onde olhou para três rapazes e reconheceu um deles. No dia dos fatos, tinha visto dois rapazes e o

que reconheceu não foi Thiago, que havia conversado consigo inicialmente. Reconheceu o réu Breno na delegacia. Disse que Breno tem cerca de 1,80m de altura, é branco e magro, com cabelos curtos e tatuagens. Pela guarda das caixas, Thiago tinha oferecido dinheiro por Pix, mas acabou não realizando a transação. O depoente nunca foi processado e não conhecia os dois rapazes anteriormente. Não mais fizeram contato com o depoente após os fatos. Com efeito, o conjunto probatório revelou-se firme, isento e concatenado, apto a sustentar a condenação do réu pelos dois crimes. Nas duas fases da persecução penal, as vítimas fizeram reconhecimentos seguros do réu, que foi justamente quem anunciou o assalto nos dois roubos apurados nestes autos. Além de reconhecer o acusado sem qualquer sombra de dúvidas, a vítima Joice fixou com muitos detalhes as tatuagens que o acusado tem na mão direita, no braço direito e no pescoço, o que se confirmou durante o reconhecimento em juízo. A vítima Joice destacou as tatuagens de uma rosa vermelha na mão e da oração Pai Nosso no antebraço. A vítima Jeferson também memorizou a tatuagem de rosa vermelha na mão do réu. Quanto ao roubo da carga transportada pela vítima Joyce, foi posteriormente localizada em um veículo que ostentava as mesmas características por ela informadas. Na ocasião, o veículo Gol, com placas CYV, de cor preta, escoltava um outro automóvel, produto de crime (fls. 51/54). Quanto ao crime praticado contra Jeferson, a testemunha civil Felipe também reconheceu o acusado, prestando depoimento em consonância com a versão dada pela vítima. Convém ressaltar que as palavras das vítimas, em crimes de roubo, merecem especial relevo, eis que o único interesse é apontar o verdadeiro culpado e narrar-lhe a atuação, de forma que prevalecem sobre a palavra do réu, que pode contar meias verdades ou mesmo mentir para cavar uma redução na condenação. Ainda, é de se observar que nem vítimas nem testemunhas tinham qualquer motivo, demonstrado pela defesa, para pretenderem prejudicar o réu gratuitamente. Seus relatos são, portanto, desinteressados e dignos da confiança deste juízo. Não há falar-se em absolvição por insuficiência probatória. Na delegacia de polícia, o réu negou a prática criminosa. Mas em juízo, o réu inovou e apresentou versão inusitada. Alegou que a vítima Jefferson era o mandante ou "mente" dos roubos, porque programava os crimes, aproveitando-se das informações que tinha por trabalhar prestando serviços de entrega de cigarros e conhecer os motoristas e as rotas. O réu inclusive sugeriu que a vítima Joice também estivesse envolvida. Ora, segundo a nova versão do réu, as vítimas seriam comparsas dele, o que levaria à conclusão de que não houve roubos, mas furtos ou apropriações indébitas das cargas de cigarros, que vitimaram unicamente a empresa Philip Morris. Ao alegar isso, o réu não confessou a prática dos roubos, ao contrário do que alegou a defesa constituída. Ao alegar isso, o réu pretendeu escapar do crime mais grave de roubo e sustentou crimes de furto mediante fraude ou de apropriação indébita. Mas o réu não logrou convencer nem o Ministério Público, nem sua defesa, haja vista que a fase do artigo 402 do Código de Processo Penal foi superada sem requerimentos pelas partes. Desde o primeiro momento em que foi preso, o réu poderia ter apresentado essas assertivas. Mas não o fez. Diante da autoridade policial, o réu negou a prática dos crimes e negou, inclusive, ter estado no estabelecimento comercial da testemunha civil Felipe, onde ficaram guardadas cerca de 20 caixas de cigarros da Philip Morris. Aliás, desde a abordagem pelos policiais militares, o réu nada alegou sobre as vítimas estarem mancomunadas para as subtrações. Por outro lado, a vítima Joice ficou muito emocionada em audiência e foi às lágrimas ao olhar para o réu, preso no CDP Pinheiros. De nenhuma forma, pareceu ser comparsa do réu. Joice disse que só estava tranquila porque o réu estava preso. O réu alegou que a vítima Jefferson lhe havia pago R\$ 500,00 pelas ações criminosas, tendo enviado o pagamento por Pix. Mas estranhamente, o réu não se animou a juntar aos autos o comprovante dessa ordem de pagamento, que lhe poderia aliviar as acusações, como pretendido em interrogatório em juízo. Disse que não sabia se dispunha do comprovante e sua defesa não se manifestou a respeito. Embora tenha pouca idade, o réu já é escolado no mundo da criminalidade, iniciado desde sua adolescência, como contou em juízo. O réu é birreincidente e também reincidente específico. Estava em cumprimento de pena quando dos fatos. Bem sabia que enredar as vítimas como agentes criminosos também poderia ser uma tese de defesa. Na verdade, a nova versão do réu não convenceu este juízo e não passou de

um esforço para minimizar sua situação desfavorável. Não se prestou a servir de confissão, eis que em última análise, é uma verdadeira negativa de roubo e alegação de crimes menos graves, como apropriação indébita e furto mediante fraude e em concurso de agentes. Ficou demonstrado, acima de qualquer

dúvida razoável, que o réu agiu mancomunado com mais de um agente para a prática dos dois crimes de roubo de que foi acusado, sendo que no crime que vitimou Joice houve também o emprego de arma, como ela bem descreveu. O emprego de arma de fogo, para incremento da grave ameaça perpetrada contra a vítima Joice, ficou bem configurado, com base nas palavras seguras da vítima. Mesmo em caso de não apreensão da arma utilizada no evento criminoso, mas com base nas palavras da vítima, os nossos Tribunais têm reiteradamente decidido que incide a causa de aumento de pena prevista no inciso I do parágrafo 2º-A, do art. 157, do Código Penal: "APELAÇÃO CRIMINAL - roubo MAJORADO pelo concurso de agentes e emprego de arma DE FOGO E CORRUPÇÃO DE MENORES - Pretendida absolvição por insuficiência probatória - Impossibilidade - Materialidade e autoria delitivas sobejamente comprovadas nos autos - Palavras das vítimas as quais se confere maior relevo - Reconhecimento efetivado pelos ofendidos, aliado aos demais elementos de convicção, que dão a certeza do cometimento do delito pelo apelante - Depoimento prestado por policiais - Validade - Res furtiva apreendida em poder do acusado - Inversão do ônus da prova - Afastamento das qualificadoras do emprego de arma e concurso de agentes - Descabimento - Devidamente evidenciado o cometimento do roubo mediante comparsaria e emprego de arma de fogo - Desnecessidade de apreensão do artefato, quando a comprovação de sua utilização é suprida por outros elementos de convicção [...] (TJ-SP - Apelação: 00011815220158260635, 4ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Camilo Léllis, publicado em 29/06/2017). "APELAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. CORRUPÇÃO DE MENORES. MATERIALIDADES E AUTORIAS COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. PARTE DA "RES FURTIVA" APREENDIDA EM PODER DO RÉU. ÔNUS PROBATÓRIO. ROUBO CONSUMADO. INVERSÃO DA POSSE. PRECEDENTES. [...] 4. Emprego de arma de fogo devidamente comprovado pelas palavras das vítimas, que disseram ter sido abordadas pelos réus, que estavam armados com armas de fogo. Prescindibilidade da realização de perícia na arma para fins de reconhecimento da majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal. Precedentes do STF e do STJ" (TJ-SP - Apelação: 00088037520138260564. 1ª Câmara Criminal Extraordinária, Relator Desembargador Airton Vieira, publicado em 11/11/2015). "PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ARMA NÃO APREENDIDA. IRRELEVÂNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA SUFICIENTE. RECURSO IMPROVIDO. 1. A apreensão da arma não é condição necessária para o reconhecimento da majorante (art. 157, § 2º, I, do CP), quando evidenciada sua utilização pelo depoimento da vítima. 1.1. Precedente: "A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que são prescindíveis a apreensão e a perícia da arma de fogo para a caracterização de causa de aumento de pena quando outros elementos comprovem tal utilização. (HC 171.801/RJ, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em 25/08/2015, DJe 11/09/2015). 2. Doutrina: "a materialidade do roubo independe da apreensão de qualquer instrumento, assim como a prova da autoria pode ser concretizada pela simples, mas verossímil, palavra da vítima. Por isso, igualmente, para a configuração da causa de aumento (utilização da arma), bastam elementos convincentes extraído dos autos, ainda que a arma não seja apreendida. Conferir: STF: "A qualificadora do art. 157, § 2º, I do Código Penal, pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima - reduzida à impossibilidade de resistência pelo agente - ou pelo depoimento de testemunha presencial." (HC 111.839-MT, 1ª T., rel. Luiz Fux, 22.05.2012, v.u)" (Nucci, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. Rio de Janeiro: Forense, 2014.) 3. Recurso improvido" (TJ-DF: 20160610057636 0005685-42.2016.8.07.0006, 1ª Turma Criminal, Relator Desembargador Carlos Pires Soares Neto, publicado no DJE em 22/02/2017). Diferentemente, no roubo que vitimou Jefferson, não houve emprego de arma, como disse seguramente a vítima, impondo-se o afastamento da causa de aumento, como requerido pelo Ministério Público. A majorante do concurso de pessoas restou sobejamente demonstrada nos autos, nas duas

situações criminosas. As vítimas bem descreveram a presença de ao menos três agentes durante as abordagens criminosas, sendo certo que o acusado foi o responsável por abordar as vítimas e anunciar o assalto. Além disso, a lógica do modus operandi dos dois crimes foi a mesma. O réu e seus dois comparsas agiram irmanados pelo mesmo desiderato criminoso, em comparsaria, e dividiram tarefas. A finalidade dos agentes era a de subtrair a carga de cigarros, como ficou muito claro, e de dividir o lucro amealhado com os produtos dos roubos. E a majorante da restrição de liberdade das vítimas também é inarredável. Ficou bem caracterizado o tempo de privação de liberdade de Joice e Jeferson, em cada um dos roubos, eis que foram mantidos reféns dos roubadores por aproximadamente 15 minutos (Joice) e por 20 a 30 minutos (Jeferson), como contaram em juízo. O tempo de restrição da liberdade das vítimas revelou-se superior ao necessário para a subtração das caixas de cigarros, portanto juridicamente relevante. Os assaltantes pretendiam retardar o acionamento da polícia pelas vítimas. Portanto, bem configurada a causa de aumento de pena. Por fim, não há que se falar em participação de menor importância do réu nos crimes descritos, eis que em ambos, o réu foi responsável pela abordagem criminosa e pelas ameaças de morte às vítimas. Participou ativamente dos crimes, em tarefa fundamental para o sucesso das empreitadas criminosas. Outrossim, confirmou o concurso material de crimes descrito pela denúncia, eis que mediante mais de uma ação, o réu praticou dois crimes diferentes. Passo ao cálculo da pena. Atentando aos critérios norteadores da fixação das penas previstos no artigo 59, do Código Penal, observo que o réu é birreincidente e também reincidente específico (certidão de fls. 162/164 e FA de fls. 131/134). Breno possui uma condenação definitiva por roubo e uma condenação definitiva por receptação, ambas perante a 9ª Vara Criminal da Capital. Nessa primeira fase de cálculo de pena, elevo em um quarto a pena mínima prevista pelo tipo penal, considerando a incidência de diversas circunstâncias judiciais. As subtrações incidiram sobre cargas de elevadíssimo valor. A carga de Joice, depois recuperada, valia cerca de R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). A carga de Jeferson, nada recuperada, valia em torno de R\$ 100,000,00 (cem mil reais). A empresa Philip Morris amargou relevante desfalque. Também levo em consideração as sequelas emocionais causadas para as vítimas. Joice mostrou-se muito agitada, nervosa, e amedrontada, chegando mesmo a desabafar que somente estava tranquila porque o réu estava preso. Joice foi às lágrimas quando viu o réu durante o reconhecimento sigiloso. Jeferson também se mostrou afetado pela ação criminosa e deixou as atividades após o trauma sofrido. Até mesmo a testemunha civil Felipe deixou transparecer seu medo em relação ao réu e seus comparsas. Também deve ser considerado que os dois roubos ocorreram de forma premeditada e que Joice já estava na mira do grupo criminoso fazia tempo, com destaque para o que ela explicou sobre três situações anteriores, envolvendo o réu e o transporte de carga de cigarros. O réu sabia das rotas dos motoristas das empresas Souza Cruz e Philip Morris, como explicou o policial civil Marco, tendo se tornado especializado em roubos de cargas de cigarros. Segundo as investigações mencionadas pelo policial, na época, a quadrilha estava realizando de 2 a 3 roubos de cargas de cigarros por semana; o que fez com que muitas vítimas preferissem não testemunhar com medo desses agentes. Ainda, o réu demonstrou ousadia e personalidade distorcida, marcada pela insistência criminosa e pela crença na impunidade. Como contou em juízo, o réu teve envolvimento criminosos desde a adolescência. Sem traços de arrependimento ou regeneração, estava em cumprimento de pena quando dos fatos, o que não o impediu de reiterar em ações ilícitas graves. As vítimas referiram que o réu teve comportamento muito ameaçador e agressivo. Em meio às ações criminosas, o réu também ameaçou para que as vítimas não informassem suas características para a polícia. Fixo as penas dos roubos em CINCO ANOS DE RECLUSÃO E DOZE DIAS-MULTA. Na segunda fase de fixação de pena, em razão da birreincidentia do réu, aumento em um quarto a pena aplicada e obtenho o resultado de SEIS ANOS E TRÊS MESES DE RECLUSÃO E QUINZE DIAS-MULTA. Não há confissão a considerar em qualquer dos crimes, como já esmiuçado na fundamentação desta sentença. Entretanto, o réu era menor de 21 anos à época dos fatos, razão pela qual reduzo suas penas em um sexto e obtenho o resultado de CINCO ANOS, DOIS MESES E QUINZE DIAS DE RECLUSÃO E DOZE DIAS-MULTA. Na terceira fase de fixação de pena, em razão da incidência de

duas causas de aumento de pena previstas no parágrafo 2º, incisos II e V, do artigo 157, do Código Penal, nos dois crimes, aumento em (3/8) três oitavos a pena fixada. Não se trata de levar em conta apenas o número de causas de aumento, mas na medida em que configurada cada uma delas, acrescidas, sem sombra de dúvida, a prática criminosa mostra-se mais temida. Obtenho como resultado a pena de SETE ANOS, HUM MÊS E VINTE E OITO DIAS DE RECLUSÃO E DEZESSEIS DIAS-MULTA. Ainda na terceira fase de fixação da pena, quanto ao crime que vitimou Joice, em razão da incidência da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, parágrafo 2º-A, inciso I (com a redação dada pela Lei nº 13.654/2018), do Código Penal, aumento em dois terços a pena

fixada, considerando a alteração trazida pela Lei nº 13.654/2018. Obtenho, pois, a pena de ONZE ANOS, ONZE MESES E SEIS DIAS DE RECLUSÃO E VINTE E SEIS DIAS-MULTA. Nos termos do artigo 69 do Código Penal, aplico cumulativamente as penas dos crimes praticados e obtenho o resultado de DEZENOVE ANOS, HUM MÊS E QUATRO DIAS DE RECLUSÃO E QUARENTA E DOIS DIAS-MULTA, o que torno definitivo à míngua de outras circunstâncias que incidam sobre o cálculo. Considerando a situação econômica do réu, cada dia-multa terá o valor de 1/30 do salário mínimo vigente no país à época dos fatos, atualizado monetariamente. O réu é comprovadamente birreincidente, sendo também reincidente específico. Demonstrou alta periculosidade, agindo à luz do dia e roubando cargas de cigarros, em ações planejadas e orquestradas previamente. Já tinha envolvimento criminosos desde menor e persistiu nas práticas ilícitas, deixando claro que não se emendou apesar de anteriormente condenado e seguiu praticando crimes graves. Também invoco as circunstâncias judiciais já consideradas e a intensa gravidade dos roubos majorados, todo a respaldar o regime inicial fechado para iniciar cumprimento de pena. O réu foi preso preventivamente. O tempo de prisão não o favorece para a fixação de regime mais brando. A detração de pena e a progressão de regime deverão ser oportunamente analisadas em sede de execução penal, no Juízo competente para tal, com base na guia de recolhimento, na folha de antecedentes do acusado e nas informações carcerárias do condenado, após a realização dos devidos cálculos. Como bem se sabe, a progressão não se dá automaticamente, dependendo do requisito subjetivo atestado pela boa conduta carcerária. Posto isso e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na denúncia, para condenar BRENO LIMA RIBEIRO à pena de DEZENOVE ANOS, HUM MÊS E QUATRO DIAS DE RECLUSÃO E QUARENTA E DOIS DIAS-MULTA, regime inicial fechado, piso mínimo legal, pela prática dos delitos previstos no artigo 157, §2º, incisos II e V, e parágrafo 2º-A, inciso I (vítima Joice), e no artigo 157, §2º, incisos II e V (vítima Jeferson), na forma do artigo 69, ambos do Código Penal. Birreincidente e reincidente específico, o réu foi preso preventivamente e permaneceu custodiado durante todo o trâmite processual. Agora, condenado por crimes muito graves em regime inicial fechado, com maior razão, não poderá apelar em liberdade. Recomende-se-o na prisão em que se encontra. Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

P. R I. C.

São Paulo, 29 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA